POLÍTICA DE TRATAMIENTO Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

1. Identificación del responsable

Para los datos personales que Varcal Tech recopile directamente en desarrollo de sus propias actividades comerciales y contractuales:

- Responsable: [NOMBRE COMPLETO].
- Marca comercial: Varcal Tech.
- Producto: CheerManager.
- Identificación: [DOCUMENTO / NIT].
- Dirección: [DIRECCIÓN].
- Correo de protección de datos: [CORREO].

La presente política se desarrolla conforme a la Ley 1581 de 2012, sus normas reglamentarias y demás disposiciones aplicables.

2. Alcance

Esta política establece las reglas para la recolección, almacenamiento, uso, circulación, actualización, transmisión, conservación y supresión de datos personales tratados en el marco de CheerManager.

Se aplica a clientes, representantes de clubes, usuarios administrativos, contactos comerciales, proveedores y demás titulares cuyos datos sean tratados directamente por Varcal Tech.

Para la información incorporada por los clubes, se aplicará además el acuerdo de transmisión de datos personales.

3. Roles en el tratamiento

La distribución de responsabilidades dependerá de quién determine las finalidades y medios del tratamiento.

3.1. Varcal Tech como responsable

Varcal Tech actuará como responsable respecto de información utilizada para:

- Crear y administrar cuentas comerciales.
- Gestionar contratos y suscripciones.
- Facturar el servicio.
- Gestionar pagos.
- Atender solicitudes comerciales.
- Prestar soporte.
- Mantener registros de seguridad y auditoría propios.
- Cumplir obligaciones legales.

3.2. Varcal Tech como encargado

Cuando procese información de deportistas, acudientes, entrenadores y demás personas por cuenta e instrucciones de un club, actuará como encargado, siempre que el club determine las finalidades y medios esenciales del tratamiento.

En tal situación, el club será generalmente el responsable.

4. Categorías de información

Dependiendo de las funcionalidades utilizadas, CheerManager podrá procesar:

Datos de identificación:

- Nombres y apellidos.
- Tipo y número de identificación.
- Fecha de nacimiento.
- Información de contacto.

Datos familiares:

- Información de acudientes.
- Relaciones de parentesco.
- Contactos de emergencia.

Datos administrativos:

- Matrículas.
- Temporadas.
- Grupos.
- Divisiones.
- Niveles.
- Horarios.
- Asistencias.

Datos deportivos:

- Evaluaciones.
- Resultados.
- Seguimiento.
- Observaciones.
- Participación en eventos y competencias.

Datos financieros:

- Matrículas.
- Mensualidades.
- Pagos.
- Saldos.
- Cartera.
- Descuentos.

- Convenios.

Datos documentales:

- Fotografías.
- Consentimientos.
- Documentos adjuntos.
- Certificados y soportes.

Datos sensibles, cuando proceda:

- Información de salud.
- Lesiones.
- Restricciones físicas.
- Información médica.
- Otros datos que puedan afectar la intimidad del titular.

El tratamiento de información sensible deberá contar con el fundamento legal y las autorizaciones exigibles.

5. Finalidades

Los datos tratados directamente por Varcal Tech podrán utilizarse para:

1. Gestionar la relación contractual.
2. Administrar cuentas.
3. Procesar suscripciones y facturación.
4. Atender solicitudes.
5. Brindar soporte técnico.
6. Prevenir accesos no autorizados.
7. Mantener la seguridad.
8. Gestionar incidentes.
9. Cumplir obligaciones legales.
10. Defender derechos en procedimientos administrativos o judiciales.

La información de los clubes será procesada exclusivamente para las finalidades autorizadas por el club y permitidas por la ley.

6. Tratamiento de datos sensibles

La información sensible recibirá protección reforzada.

Cuando se recopilen datos relacionados con salud, lesiones, condiciones médicas u otras categorías sensibles, se informará al titular sobre su naturaleza y finalidad, así como sobre su derecho a no responder preguntas relacionadas con datos sensibles cuando la ley lo establezca.

No se deberá exigir información sensible que no resulte necesaria para una finalidad legítima.

7. Tratamiento de datos de niños, niñas y adolescentes

CheerManager podrá procesar información de menores de edad cuando exista un fundamento jurídico válido y se respeten sus derechos prevalentes.

El club responsable deberá:

- Determinar la necesidad y proporcionalidad del tratamiento.
- Informar claramente las finalidades.
- Obtener la autorización correspondiente cuando sea exigible.
- Garantizar el interés superior del menor.
- Escuchar al menor conforme a su madurez y autonomía.
- Evitar tratamientos que puedan afectar su intimidad o dignidad.
- Adoptar medidas reforzadas de seguridad.

No se utilizarán datos de menores para publicidad, comercialización o finalidades ajenas a las autorizadas.

La información de menores no podrá comercializarse.

8. Derechos de los titulares

Los titulares podrán:

- Conocer sus datos personales.
- Actualizarlos y rectificarlos.
- Solicitar prueba de autorización.
- Conocer las finalidades del tratamiento.
- Presentar consultas y reclamos.
- Solicitar supresión cuando proceda.
- Revocar autorizaciones en los casos permitidos.
- Acceder gratuitamente a sus datos.
- Presentar quejas ante la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando corresponda.

Estos derechos podrán ejercerse por los canales oficiales.

9. Procedimiento para consultas

Las consultas serán recibidas mediante:

[CORREO DE PROTECCIÓN DE DATOS].

El responsable verificará la identidad del solicitante y tramitará la consulta conforme a los plazos legales.

Cuando la información pertenezca a un club, la solicitud se remitirá o gestionará con el responsable correspondiente, sin desconocer las obligaciones que tenga Varcal Tech como encargado.

10. Procedimiento para reclamos

Los reclamos deberán incluir:

- Identificación del titular.
- Descripción de los hechos.
- Datos de contacto.
- Documentos que sustenten la solicitud, cuando corresponda.

Se aplicarán los procedimientos y plazos previstos en la Ley 1581 de 2012 y sus normas reglamentarias.

Cuando un reclamo esté incompleto, se solicitará la información faltante conforme al procedimiento legal.

11. Seguridad

Varcal Tech implementará medidas técnicas, humanas y administrativas razonables para proteger los datos personales.

Estas medidas podrán incluir:

- Autenticación.
- Control de acceso por roles.
- Separación de información por club.
- Protección de credenciales.
- Registros de auditoría.
- Copias de seguridad.
- Restricción de accesos administrativos.
- Gestión de incidentes.
- Protección de infraestructura.

Las medidas concretas se ajustarán a la arquitectura e infraestructura efectivamente implementadas.

12. Transmisión a terceros

Varcal Tech podrá utilizar proveedores tecnológicos para prestar el servicio, incluyendo alojamiento, almacenamiento, correo electrónico, seguridad, copias de seguridad y otros servicios relacionados.

Cuando dichos proveedores procesen datos personales por cuenta de Varcal Tech o de los clubes, deberán establecerse las obligaciones de protección correspondientes.

Las transferencias y transmisiones internacionales se realizarán de acuerdo con la legislación colombiana aplicable.

13. Conservación

La información se conservará durante el tiempo necesario para cumplir las finalidades autorizadas y las obligaciones legales.

La finalización de una suscripción no implica automáticamente la eliminación inmediata de toda la información.

Se aplicarán las reglas contractuales de exportación, conservación, supresión y respaldos.

14. Modificaciones

Esta política podrá actualizarse por cambios legales, tecnológicos u operativos.

Las modificaciones sustanciales serán comunicadas por los medios disponibles.

15. Vigencia

La presente política entra en vigor a partir de [FECHA DE PUBLICACIÓN].